

1. 업무개요

물환경본부(하수도처, 이하 “하수도처”라 함)는 「하수도법」에 따른 하수처리장 정책지원 및 기술검토, 하수관로 정비사업 정책지원 및 기술검토, 하수정책 관련 홍보활동 지원, 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법」에 따른 물 재이용 및 수요관리 정책지원 및 기술검토 사업, 물 재이용 관련 홍보활동 지원 등을 수행하고 있으며, 해당 사업을 수행하기 위한 각종 연구용역 등을 진행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제2조(정의) 제1항에 따르면 “개인정보”란 살아있는 개인에 관한 정보로서 아래에 해당하는 정보를 말하며, 개인정보의 구체적인 예는 [표 5]과 같다.

가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보

나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보. 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 한다.

다. 가목 또는 나목을 제1호의2에 따라 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(이하 “가명정보”라 한다)

[표 5] 개인정보의 구체적인 예

구분	예시
신분관계	성명, 주민등록번호, 주소, 본적, 가족관계, 본관 등
내면의 비밀	사상, 신조, 종교, 가치관, 정치적 성향 등
심신의 상태	건강상태, 신장, 체중 등 신체적 특징, 병력, 장애정도 등
사회경력	학력, 직업, 자격, 전과 여부 등
경제관계	소득규모, 재산보유상황, 거래내역, 신용정보, 채권채무관계 등
기타 새로운 유형	생체인식정보(지문, 홍채, DNA 등), 위치정보 등

※ 출처: 2011년 11월 24일 제정된 「개인정보 보호법」 제2조 제2호 - 분쟁조정 제도안내 - 개인정보 의미

「공공기록물 관리에 관한 법률 시행규칙」 제18조(기록물 공개여부 구분표시), 공단 「기록물관리예규」 제12조(공개여부의 구분관리)에 따라 기록물은 건단위로 공개여부를 구분하되, “공개”, “부분공개”, “비공개” 중 하나를 선택하여 표시하여야 한다. 그리고 “부분공개”와 “비공개” 대상 기록물은 [표 6]과 같이 비공개 여부 구분번호를 표시하여 관리하여야 한다.

[표 6] 기록물 비공개 구분번호(공단 「기록물관리예규」 별표2)

구분번호	대상기록물	분류근거
1	법률 또는 명령에 의하여 비밀로 유지되거나 비공개사항으로 규정된 정보	정보공개법 ¹⁾ 제9조제1항제1호
2	공개될 경우 국가안보·국방·통일·외교관계 등 국익을 해할 우려가 있는 정보	정보공개법 제9조제1항제2호
3	공개될 경우 국민의 생명·신체·재산 등 공공안전 및 이익을 해할 우려가 있는 정보	정보공개법 제9조제1항제3호
4	수사재판범죄예방 등의 관련정보로서 공개될 경우 직무수행이 곤란하거나 형사피고인의 공정한 재판받을 권리를 침해할 우려가 있는 정보	정보공개법 제9조제1항제4호
5	감사감독·검사시험·규제·입찰계약기술개발·인사관리·의사결정 또는 내부검토과정에 있는 사항으로서 공개될 경우 업무수행 등에 지장을 초래할 우려가 있는 정보	정보공개법 제9조제1항제5호

구분번호	대상기록물	분류근거
6	이름·주민등록번호 등에 의해 특정인을 식별할 수 있는 개인에 관한 정보	정보공개법 제9조제1항제6호
7	법인·단체 또는 개인의 영업상 비밀에 관한 정보로서 공개될 경우 법인 등의 정당한 이익을 해할 우려가 있는 정보	정보공개법 제9조제1항제7호
8	공개될 경우 부동산투기·매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있는 정보	정보공개법 제9조제1항제8호

따라서 하수도처에서는 계약과 관련된 기록물을 생산 또는 접수할 경우 관련법령 등에 따라 기록물의 공개여부를 검토하여야 하고, 개인정보가 포함된 기록물은 구분번호 “6”을 부여하여 비공개로 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 “물환경본부 하수도처 종합감사” 기간 중 2020. 1. 1.부터 감사일 현재까지의 계약과 관련된 기록물에 대한 공개여부의 구분관리 실태를 점검한 결과, [표 7]과 같이 개인정보가 포함된 기록물 00건에 대하여 비공개(구분번호 “6” 부여)하지 않고 공개로 처리하여 해당 기록물에 포함된 개인정보 보호조치가 부적정하였다.

[표 7] 개인정보가 포함된 기록물을 공개로 처리한 현황

부서명	공개 처리한 기록물 수	공개 처리한 기록물 사례	
		기록물명	기록물에 포함된 개인정보
○○○ ○○부	0건	<생략>	<생략>

1) 공공기관의 정보공개에 관한 법률(약칭: 정보공개법)

부서명	공개 처리한 기록물 수	공개 처리한 기록물 사례	
		기록물명	기록물에 포함된 개인정보
●●●●● ●●부	0건	<생략>	<생략>
○○○○○○○ ○○○부	0건	<생략>	<생략>

4. 관련자(부서) 의견

없음

5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(인재경영처장)은 개인정보가 포함된 기록물에 대하여 비공개 조치를 부적정하게 처리한 물환경본부 하수도처 ○○○○○부, 물환경본부 하수도처 ●●●●●부 및 물환경본부 하수도처 ○○○○○○○○○부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 물환경본부장(하수도처장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 자체 교육을 실시하시고, 주기적인 점검방안을 마련하시기 바랍니다. 【통보】